

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 744/2536	นายชิต จันทศรี	โจทก์
	ผู้ร้องขัดทรัพย์	โจทก์
	นายวิมล เรืองประสาท	โจทก์
	นายสมาน เคียงกุล กับพวก	จำเลย
	นายปัญญา ผิวเกลี้ยง ทนายโจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 248		

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาโจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่าบ้านและยุ้งข้าวเป็นส่วนควบของที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 107 และหรือ ตามมาตรา 109 หรือไม่ นั้นเป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 103)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดบ้านเลขที่ 102 หมู่ 6 ตำบลบ้านช่อง อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา ยุ้งข้าวและรถยนต์ไถนา โดยอ้างว่าเป็นของจำเลยทั้งสองเพื่อนำออกขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า บ้าน ยุ้งข้าว และรถยนต์ไถนาเป็นทรัพย์สินของผู้ร้องมิใช่ของจำเลยทั้งสอง ขอให้ปล่อยทรัพย์สินดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์สินเฉพาะรถยนต์ไถนาพิพาทนั้นคำขออื่น
ของผู้ร้องนอกจากนี้ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปล่อยบ้านและยุงข้าวของผู้ร้องนอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 97)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 99)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาโต้แย้งว่าบ้านและยุงข้าวพิพาทผู้ร้องไม่มีฐานะจะปลูก
สร้างได้ จำเลยทั้งสองเป็นผู้ปลูกสร้าง จึงเป็นของจำเลยทั้งสอง เป็นฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริง คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกิน200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248(ที่แก้ไข
แล้ว)ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาโต้แย้งว่าบ้านและยุงข้าวพิพาทผู้ร้องไม่มีฐานะจะปลูก
สร้างได้ จำเลยทั้งสองเป็นผู้ปลูกสร้าง จึงเป็นของจำเลยทั้งสอง เป็นฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริง คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกิน200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248(ที่แก้ไข
แล้ว)ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ก้าน อันนันทน์-ไฟบูลย์ จามิกรณ์-ประยูร มุลศาสตร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>